

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Denominación de la contratación	Servicio de publicidad en plataforma digital y portal web en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales ERM - 2026.
Unidad Orgánica	Oficina General de Comunicaciones e Imagen - OGCI
Actividad del Plan Electoral	P1167. AOI00047800420 - Desarrollo de estrategias para combatir la desinformación - ERM 2026.

1. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene como finalidad garantizar la difusión oportuna, amplia y efectiva de la información electoral oficial de la campaña "Voto Informado", mediante plataformas digitales y portales web, a fin de contribuir al acceso de la ciudadanía a información relevante que favorezca el ejercicio de un voto libre, informado y responsable, así como una participación masiva, inclusiva y reflexiva en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Servicio de publicidad en plataforma digital y portal web en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales ERM - 2026.

El servicio comprende la difusión de anuncios publicitarios a través de las plataformas digitales y portales web de medios de comunicación (diarios, radio y televisión), así como de sus redes sociales oficiales, con la finalidad de fortalecer la campaña "Voto Informado" del Jurado Nacional de Elecciones y promover el acceso de la ciudadanía a información electoral oficial, conforme al Plan de Estrategia Publicitaria 2026 y al Plan de Medios.

3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

a. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de "suma alzada".

b. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente contratación se prestarán en el plazo de hasta treinta y cinco (35) días calendario o hasta agotar la pauta programada, el cual comenzará a computar a partir del día siguiente de suscrito el contrato y remitida la pauta de difusión y/o comunicación de inicio de la difusión de la pauta remitida mediante correo electrónico.

c. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

La prestación del servicio se realizará a nivel nacional, mediante la difusión de la campaña institucional en las plataformas digitales, portales web y redes sociales oficiales contempladas en el Plan de Medios aprobado por la Entidad.

d. PENALIDADES

i. PENALIDAD POR MORA

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el JNE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde:

$$F = 0.40$$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte del JNE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

ii. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplicarán las siguientes penalidades:

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento de verificación
1	Por omisión de difusión de aviso programado.	5% del monto de la UIT vigente por cada omisión.	Documento de la OGCI, detallando y sustentando las observaciones.
2	Por incumplimiento en las condiciones técnicas o formatos de las piezas publicitarias aprobadas.	5% del monto de la UIT vigente por cada día.	Documento de la OGCI, detallando y sustentando las observaciones.
3	Por comunicación de incidencias tardía para reposición de aviso / spots rotativos, dentro del día y horario solicitado.	5% del monto de la UIT vigente por cada día.	Documento de la OGCI, detallando y sustentando las observaciones.

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

e. SUBCONTRATACIÓN

Se encuentra prohibida la subcontratación de las prestaciones objeto del contrato.

f. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

La solución de controversias en la etapa de ejecución contractual se rige por el Código Civil, de conformidad a lo dispuesto en el literal e) de la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N°32513.

Por lo que, si bien los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aun contra personas domiciliadas en país extranjero, ello no afecta la facultad que tienen las partes para someter a arbitraje acciones de contenido patrimonial.

Por consiguiente, toda controversia que pudiera surgir durante la ejecución contractual será resuelta mediante arbitraje de derecho, de conformidad al Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, o el que haga sus veces.

Asimismo, son aplicables las disposiciones internas respecto a la determinación de Centros arbitrales.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias de acuerdo a lo indicado en el Lineamiento.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación.

4. CONDICIONES DEL SERVICIO

Servicio de publicidad en plataforma digital y portal web en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales ERM – 2026, comprende la difusión de contenidos institucionales en portales web y plataformas digitales, los cuales se ejecutarán conforme a los alcances y condiciones siguientes:

4.1 ALCANCES DEL SERVICIO

- El servicio se ejecutará conforme a la pauta publicitaria establecida en el Plan de Medios, aprobado por la Oficina General de Comunicaciones e Imagen (OGCI) del Jurado Nacional de Elecciones, para la difusión de la campaña institucional “Voto Informado”, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N° 01-A
- La OGCI remitirá al contratista, mediante correo electrónico o enlace de descarga, las piezas gráficas, artes, pieza madre, KV y demás materiales de la campaña en alta resolución.
- El Contratista deberá adecuar las piezas a los formatos y especificaciones técnicas requeridas por las plataformas digitales, portales web y redes sociales oficiales de los medios de comunicación contratados. Las adaptaciones deberán ser remitidas por correo electrónico para su revisión y aprobación.
- La OGCI comunicará, mediante correo electrónico, la autorización para el inicio de la difusión conforme a la pauta aprobada.
- Durante la ejecución del servicio, la OGCI podrá disponer ajustes en la programación de la pauta, siempre que no se altere el objeto de la contratación ni el monto contractual, a fin de optimizar la estrategia de difusión.
- Comunicación de incidencias: En caso de presentarse incidencias, retrasos por causas previstas o imprevistas, el Contratista deberá comunicar el hecho de manera inmediata, y en ningún caso después de transcurridas dos (2) horas de producido el incidente, mediante correo electrónico dirigido a ogci035@jne.gob.pe, indicando como mínimo la fecha y hora de la ocurrencia, la causa del incidente, el impacto en la difusión y las acciones correctivas adoptadas, así como el tiempo estimado para su restablecimiento.
- Reprogramación de anuncios: Cuando la difusión de la pauta resulte afectada por causas atribuibles al Contratista o por hechos debidamente acreditados, este deberá reponer o reprogramar las publicaciones no ejecutadas, garantizando condiciones equivalentes de cobertura, formato y periodo de difusión, previa coordinación y aprobación de la OGCI.

4.2 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL SERVICIO

Servicio de publicidad en plataformas digitales y portales web en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales – ERM 2026, para la difusión de los anuncios de la campaña “Voto Informado”, a través de las plataformas digitales, portales web y redes sociales oficiales, para el cual se ha seleccionado al siguiente medio:

- Razón Social: GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.
- RUC 20517374661
- Proveedor: Grupo La República (larepublica.pe; elpopular.pe)

- Cobertura: Nivel Nacional.
- Material publicitario: Video pre-roll; Box, video, transmisiones en vivo.
- Cantidad de Presencias: **La República.pe**: 1' 250,000 Impresiones, 08 días de reel de videos en la Republica.pe, el polular.pe y redes sociales de los diarios.
- El detalle de la pauta se indica en el Anexo N° 1-A.

4.3 PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES

El Contratista deberá presentar un (01) único entregable una vez finalizado el plazo de difusión del servicio, en un plazo no mayor a siete (07) días calendario, contados a partir del día siguiente de culminada la pauta publicitaria.

ENTREGABLE UNICO:

- Copia del correo electrónico de autorización o confirmación de inicio de la difusión publicitaria emitido por la OGCI.
- Declaración jurada de haber ejecutado la totalidad de los espacios publicitarios contratados, conforme a la pauta aprobada.
- Evidencia de la difusión realizada en cada plataforma digital, portal web y/o red social contratada, mediante capturas de pantalla que consignen la fecha de publicación.
- Evidencia de difusión y reporte de resultados de la campaña mediante la presentación de la información organizada digital por plataforma y periodo, que contenga las capturas de pantalla de cada publicación (consignando fecha, hora, nombre de la plataforma y enlace/URL de acceso), junto con la información analítica por medio contratado que acredite el cumplimiento de la pauta publicitaria a través de sus principales indicadores de desempeño (impresiones, alcance, visualizaciones, clics u otras métricas aplicables).

El Contratista deberá presentar su entregable único y la documentación para el pago de los servicios, por mesa de partes virtual o presencial del JNE, dirigido al área usuaria (Oficina General de Comunicaciones e Imagen) responsable de la supervisión del servicio.

5. REQUISITOS

5.1 REQUISITOS OBLIGATORIOS:

- a) Registro Único de Contribuyentes (RUC) con la condición de activo y habido, en actividad económica relacionada a medios de comunicación y publicidad.
- b) Registro Nacional de Proveedores (RNP) para servicios vigente
- c) No estar incurso en causales de impedimento (según artículo 30 de la LGCP).
- d) No estar incurso en las causales dispuestas en la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un índice de documentos ¹ y la siguiente documentación:

6.1 Oferta Técnica

6.1.1 Documentación de Presentación Obligatoria

Se debe presentar los documentos señalados en el presente acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no válida.

- a. Declaración jurada de datos del proveedor. **Anexo N° 01**
- b. Declaración jurada manifestando, entre otros aspectos, que el proveedor: (i) es

¹ La omisión del índice no determina la invalidez de la oferta.

responsable de la veracidad de los documentos e información de las ofertas, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley N°32069. **Anexo N° 02.**

- c. Documento que acredite la representación de quien suscribe las ofertas.
- d. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
- e. En caso de persona natural, copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda). Cuando la persona natural cuente con apoderado, copia del poder otorgado y copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda).
- f. Declaración jurada de cumplimiento del requerimiento. **Anexo N° 03**
- g. Precio de la oferta. **Anexo N° 04**
- h. Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento, de corresponder.

7. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El proveedor ganador debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a. Garantía de fiel cumplimiento del contrato o autorización de retención. (De corresponder).
- b. Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.
- c. Copia de la vigencia del poder del representante legal del proveedor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- d. Copia del documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda) del proveedor, en caso de persona natural; o de su representante legal, en caso de persona jurídica; o de su representante común, en caso de consorcio.
- e. Autorización de notificaciones durante la ejecución contractual mediante correo electrónico.
- f. Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.
- g. Institución Arbitral elegida del listado de instituciones arbitrales propuesta. **Anexo N° 13**
- h. Declaración Jurada de Actualización de Desafectación de Impedimento y la documentación que acredite dicha desafectación, de corresponder.

8. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

- a) El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el proveedor ganador, dentro del plazo previsto en el lineamiento, debe presentar la documentación requerida en la mesa de partes digital <https://mesapartesvirtual.jne.gob.pe/principal>; salvo que, deba presentarse carta fianza, en cuyo caso la presentación se realiza a través de la mesa de partes del JNE, sito Jr. Cusco N° 653 – Cercado de Lima.
- b) El contrato firmado digitalmente se remite al correo electrónico que indicará la oficina de Abastecimiento, en caso de no contar con firma digital, la suscripción del contrato se

realiza en la Oficina de Abastecimiento en el tercer piso del Jr. Lampa N° 946 - Cercado de Lima.

9. CONFORMIDAD

La Oficina General de Comunicaciones e Imagen es responsable de brindar la conformidad en un plazo máximo de siete (7) días calendario contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, para lo cual verifica el cumplimiento de las EETT o TDR. En el caso de bienes, realiza el respectivo control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento.

De existir observaciones, la OA las comunica a EL PROVEEDOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente, el cual necesariamente debe establecerse en días calendario. Subsanaadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. El mismo plazo establecido para la subsanación de observaciones resulta aplicable para que el JNE se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

10. FORMA DE PAGO

El JNE se obliga a pagar la contraprestación a EL PROVEEDOR en soles, en un (1) pago único, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente.

EL JNE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realiza, a quien corresponda, de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.

El JNE realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del proveedor en un único pago.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el proveedor, el JNE debe contar con la siguiente documentación:

- Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable de la Oficina General de Comunicaciones e Imagen.
- Único entregable indicado en el presente TDR.
- Comprobante de pago.

Salvo los documentos de conformidad, el Contratista debe presentar la documentación restante por mesa de partes presencial, sito Jr. Cusco N° 653 – Cercado de Lima o por mesa de partes virtual (<https://mesapartesvirtual.jne.gob.pe/principal>) o la oficina de Abastecimiento, al correo electrónico que se le indique.

11. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato u orden de servicio o compra, total o parcialmente, según los siguientes supuestos:

- a) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que Incumple.
- b) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.

- c) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
- d) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- e) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- f) Alcanzar el máximo de penalidad (mora u otras penalidades).
- g) Por situación de incumplimiento irreversible.
- h) Acuerdo entre las partes.

Respecto del supuesto del literal a), previamente a proceder con resolver el contrato, la parte perjudicada deberá apercibir por conducto notarial el cumplimiento de la prestación respectiva materia de incumplimiento, otorgándole un plazo de quince (15) días para dicho fin.

Vencido dicho plazo, la parte perjudicada comunica notarialmente al domicilio de la otra parte la resolución correspondiente, debiendo precisarse en el documento el supuesto invocado y el sustento del mismo.

En los demás supuestos, no será necesario apercibimiento alguno, y se procederá con comunicar notarialmente al domicilio de la otra parte la resolución correspondiente, debiendo precisarse en el documento el supuesto invocado y el sustento del mismo.

En caso se trate del supuesto del literal h), esta decisión de resolver deberá encontrarse formalizada mediante acta o documento(s) donde se encuentre(n) manifestado expresamente esta voluntad, así como los motivos o circunstancias que la justifican.

12. CONFIDENCIALIDAD

Toda Información clasificada como Confidencial deberá ser etiquetada con la palabra "CONFIDENCIAL", de forma escrita por el JNE antes de ser proporcionada al contratista para propósito de este documento, siendo EL CONTRATISTA responsable de no revelar dicha información a ningún tercero, sujeto a los términos y condiciones establecidos en este documento.

Queda entendido que la información entregada por el JNE hacia EL CONTRATISTA será usada en la respectiva evaluación de las áreas de su interés. Asimismo, se deja constancia que la entrega de la referida información no le da ningún derecho sobre dichas áreas. La información, señalada, tiene carácter confidencial; en consecuencia, no podrá ser suministrada o transferida a otros entes, sean éstos personas naturales o jurídicas, bajo ninguna circunstancia.

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio.

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de EL JNE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo máximo de responsabilidad de EL PROVEEDOR es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por el JNE.

14. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de

una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 30 de la Ley N°32069, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 30 de la Ley N°32069.

Además, EL PROVEEDOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL PROVEEDOR se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

15. GARANTÍAS

Cuando el monto de la contratación sea superior a cincuenta (50) UIT, el proveedor se encuentra obligado a presentar una garantía de fiel cumplimiento, para lo cual el proveedor ganador deberá presentar una carta fianza, la cual equivaldrá al 10% del monto total del contrato, la misma que debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al sólo requerimiento del JNE.

Así también, las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

ANEXO 1-A
“DETALLE DE LA PAUTA DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMA DIGITAL Y PORTAL WEB EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES ERM – 2026”

Medio	Formato	Ubicación	Tipo de compra	Unidad	Impresiones
larepublica.pe	Video Preroll	Movil / Desktop	CPM		250,000
larepublica.pe	Box	Movil / Desktop	CPM		500,000
larepublica.pe	Skycrapper	Movil / Desktop	CPM		500,000
larepublica.pe	Video Short - Difusión	Web		2	
elpopular.pe	Transmisiones en vivo	Reel de Inicio (incluye bandera virutal, banner pue de pantalla y banner VOD)		8 días	8 días
larepublica.pe		Reel Intermedio (incluye bandera virutal, banner pue de pantalla y banner VOD)		8 días	8 días
Reedes Sociales larepublica.pe y elpopular.pe	Transmisiones en vivo	Reel de Inicio (incluye bandera virutal, banner pue de pantalla y banner VOD)		8 días	8 días
larepublica.pe		Reel Intermedio (incluye bandera virutal, banner pue de pantalla y banner VOD)		8 días	8 días
				2	1,250,000

Nota: La presente pauta estará sujeto a modificación de acuerdo a la necesidad de la Entidad, previa coordinación y aprobación del área usuaria.